예규 제1405호

헤이그 국제아동탈취협약 조정절차 운영지침

제정 2026. 11. 9. 법무부 예규 제1405호

제1장 총칙

제1조(목적)

이 지침은 「헤이그 국제아동탈취협약 이행에 관한 법률」 제6조에 따라 국제적 아동탈취 등과 관련된 분쟁의 우호적 해결 및 아동의 자발적 반환을 지원하기 위하여 법무부가 운영하는 조정절차의 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “헤이그 조정”이란 국제적 아동탈취 등과 관련된 분쟁의 우호적 해결 또는 아동의 자발적 반환을 위하여 법무부가 지원하는 재판 외 조정절차를 말한다.
2. “당사자”란 아동의 반환 또는 면접교섭 등과 관련하여 이해관계를 가지는 부모, 후견인 또는 그 밖의 권리자를 말한다.
3. “조정위원”이란 헤이그 조정을 수행하기 위하여 제5조에 따라 위촉된 사람을 말한다.
4. “조정담당자”란 법무부 소속 직원 중 헤이그 조정절차 성립을 위해 필요한 지원을 담당하는 사람을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 지침은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사건에 적용한다.

1. 외국에서 대한민국으로 아동이 이동되거나 유치된 사건 중 당사자 쌍방이 헤이그 조정절차 참여에 동의한 사건
2. 대한민국으로 입국한 아동에 대한 면접교섭 관련 사건 중 당사자 쌍방이 헤이그 조정절차 참여에 동의한 사건
3. 그 밖에 제1호 또는 제2호에 준하는 사건으로서 법무부장관이 헤이그 조정 지원이 필요하다고 인정하고 당사자 쌍방이 헤이그 조정절차 참여에 동의한 사건

② 제1항에도 불구하고 「헤이그 국제아동탈취협약 이행에 관한 법률」 제12조 제4항 각 호의 반환 거부사유가 명백히 존재한다고 인정되는 경우에는 헤이그 조정절차를 진행하지 아니할 수 있다.

제4조(헤이그 조정의 범위) ① 헤이그 조정은 아동의 반환 여부, 반환 시기 및 방법, 반환에 필요한 비용 부담, 여권·항공권 등 반환 준비사항, 면접교섭, 임시 양육, 교육·의료 등 아동의 복리에 관한 사항을 대상으로 할 수 있다.
② 헤이그 조정의 구체적인 범위는 헤이그 조정절차 개시 전에 당사자의 의사를 확인하여 정한다.
③ 조정위원은 헤이그 조정의 범위가 과도하게 확대되어 헤이그 조정절차가 지연되지 않도록 유의하여야 한다.

제2장 조정위원

제5조(조정위원의 위촉) ① 법무부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 조정위원을 위촉할 수 있다.
1. 가사사건 또는 가족분쟁 조정 경험이 있는 사람
2. 변호사, 법학교수, 상담전문가, 아동복지전문가, 가족관계전문가 또는 국제가족분쟁에 관한 전문성을 가진 사람
3. 외국어 능력, 국제가족분쟁 경험, 아동 관련 전문성 등을 갖추어 헤이그 조정에 적합하다고 인정되는 사람
② 법무부장관은 필요하다고 인정하는 경우 법원, 관계기관 또는 관련 단체로부터 조정위원 후보자를 추천받을 수 있다.
③ 조정위원의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 있다.
④ 법무부장관은 조정위원을 위촉할 때에는 별지 제1호서식의 위촉장을 수여하고, 별지 제2호서식의 비밀유지 서약서를 제출받아야 한다.

제6조(조정위원의 결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 조정위원으로 위촉될 수 없다.

1. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
2. 헤이그 조정업무의 공정한 수행이 어렵다고 인정되는 사람
3. 그 밖에 조정위원으로 활동하기에 부적절한 사유가 있다고 인정되는 사람

제7조(조정위원의 해촉) 법무부장관은 조정위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해촉할 수 있다.

1. 본인이 사임을 희망하는 경우
2. 심신상의 사유로 직무를 수행하기 어렵다고 인정되는 경우
3. 직무상 알게 된 비밀을 누설한 경우
4. 헤이그 조정절차의 공정성 또는 중립성을 해친 경우
5. 조정위원의 직무와 관련하여 헤이그 조정절차에 대한 신뢰를 현저히 해치는 행위를 한 경우
6. 제6조 각 호의 결격사유에 해당하게 된 경우
7. 그 밖에 조정위원으로 계속 활동하기 어렵다고 인정할 만한 상당한 사유가 있는 경우

제8조(조정위원의 제척·기피·회피) ① 조정위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사건의 헤이그 조정절차에서 제척된다.

1. 조정위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 사건의 당사자인 경우
2. 조정위원이 당사자와 친족관계에 있거나 있었던 경우
3. 조정위원이 해당 사건에 관하여 대리인, 자문인, 증인, 감정인 등으로 관여하였거나 관여하고 있는 경우
4. 조정위원이 해당 사건의 결과에 관하여 직접적인 이해관계를 가지는 경우
5. 그 밖에 조정위원이 해당 사건의 헤이그 조정절차를 공정하게 수행하기 어렵다고 인정되는 경우

② 당사자는 조정위원에게 공정한 헤이그 조정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 별지 제7호 서식의 조정위원 기피신청서를 법무부장관에게 제출하여 기피를 신청할 수 있다.

③ 제2항에 따른 기피신청은 그 사유를 명시하여 헤이그 조정기일 전까지 하여야 한다. 다만, 헤이그 조정기일 중 기피사유가 발생하거나 당사자가 그 사유를 알게 된 경우에는 그 사유를 안 때부터 지체 없이 신청하여야 한다.

④ 법무부장관은 기피신청이 이유 있다고 인정하는 경우 해당 조정위원을 교체할 수 있다.

⑤ 법무부장관은 기피신청이 헤이그 조정절차를 지연시킬 목적임이 명백하거나 같은 사유로 반복하여 제기된 경우에는 이를 받아들이지 아니할 수 있다.

⑥ 제2항에 따른 기피신청은 헤이그 조정절차의 진행을 정지시키지 아니한다. 다만, 법무부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 헤이그 조정기일을 변경하거나 조정위원을 교체할 수 있다.

⑦ 조정위원은 제1항 각 호 또는 제2항에 준하는 사유가 있다고 판단하는 경우에는 스스로 회피하여

야 한다.

제9조(조정위원 교육) 법무부장관은 조정위원에게 헤이그 조정의 취지, 아동반환절차의 특성, 헤이그 조정절차 진행 방법, 아동의 복리, 비밀유지 의무, 합의서 작성 시 유의사항 등에 관한 교육을 실시할 수 있다.

제3장 헤이그 조정절차

제10조(조정절차의 신청) ① 헤이그 조정을 신청하려는 당사자는 별지 제3호서식의 헤이그 조정절차 신청서를 법무부장관에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 신청서에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 신청인, 상대방 및 아동에 관한 사항
2. 아동반환심판 등 관련 법원절차의 계속 여부
3. 대리인이 있는 경우 대리인에 관한 사항
4. 그 밖에 헤이그 조정절차 진행에 필요한 사항

③ 법무부장관은 신청서의 기재사항이 부족하거나 헤이그 조정절차 진행을 위하여 필요한 자료가 누락된 경우 신청인에게 보완을 요청할 수 있다.

④ 법무부장관은 제1항에 따른 신청이 있는 경우 상대방에게 헤이그 조정절차 이용 의사를 확인할 수 있다.

⑤ 법무부장관은 제1항에 따른 신청서를 접수한 날부터 7일 이내에 헤이그 조정절차 개시를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 제3항에 따라 보완을 요청한 경우에는 그 보완이 완료된 날부터 기산한다.

제11조(헤이그 조정의 안내 및 동의) ① 법무부장관은 헤이그 조정 지원이 필요하다고 인정되는 사건에 대하여 당사자에게 헤이그 조정절차의 이용을 안내할 수 있다.

② 법무부장관은 헤이그 조정절차 개시 전에 당사자에게 조정절차의 내용, 헤이그 조정의 법적 성격, 헤이그 조정기간, 비밀유지 원칙, 법원절차와의 관계 및 헤이그 조정 결과의 효력에 관한 사항을 안내하여야 한다.

③ 제2항에 따른 헤이그 조정의 법적 성격, 법원절차와의 관계 및 헤이그 조정 결과의 효력에 관한 안내에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 헤이그 조정에 따른 조정합의는 당사자 간 사적 합의로서, 재판상 화해 또는 조정조서와 동일한

효력을 가지지 않는다는 점

2. 헤이그 조정은 법원의 조정절차를 대체하거나 그와 같은 효력을 가지지 않는다는 점

3. 헤이그 조정이 성립하지 아니하거나 종료된 사실만으로 법원절차의 진행이 정지·종료되거나 법원의 판단을 구속하는 것은 아니라는 점

④ 헤이그 조정은 당사자 쌍방이 별지 제4호서식의 헤이그 조정절차 참여 동의서 및 안내 확인서를 제출한 때 개시한다.

⑤ 별지 제4호서식에 제2항 및 제3항의 안내사항이 포함되어 있고 당사자가 그 내용을 확인한 경우에는 제2항 및 제3항에 따른 안내를 한 것으로 본다.

⑥ 조정위원은 당사자에게 변호사 또는 법정대리인이 있는 경우 해당 대리인을 조정절차에 참여하게 할 수 있다.

제12조(헤이그 조정번호의 부여) ① 법무부장관은 제11조 제4항에 따라 헤이그 조정절차가 개시된 경우 지체 없이 헤이그 조정번호를 부여하여야 한다.

② 헤이그 조정번호는 조정절차의 개시연도와 접수순서 등을 고려하여 부여한다.

③ 헤이그 조정절차 관련 서류에는 위 조정번호를 표시하여야 한다.

제13조(개별 조정위원의 지정) ① 법무부장관은 헤이그 조정절차가 개시된 경우 사건별로 1명 이상 3명 이하의 조정위원을 지정한다.

② 조정위원이 2명 이상인 경우 법무부장관은 그중 1명을 조정장으로 지정할 수 있다.

③ 조정장은 헤이그 조정기일의 진행, 당사자 의견 청취, 합의사항 정리 등 헤이그 조정절차를 주재한다.

제14조(헤이그 조정기간) ① 헤이그 조정은 원칙적으로 개시일부터 14일 이내에 종료하여야 한다.

② 법무부장관은 당사자 쌍방의 동의가 있고 헤이그 조정절차의 연장이 신속한 반환의 취지에 반하지 아니한다고 인정되는 경우 1회에 한하여 7일의 범위에서 위 기간을 연장할 수 있다.

③ 법무부장관은 헤이그 조정절차를 계속하는 것이 「국제적 아동탈취의 민사적 측면에 관한 협약」의 취지, 헤이그 조정의 목적 또는 아동의 복리에 반한다고 인정되는 경우 헤이그 조정절차를 종료할 수 있다.

제15조(헤이그 조정기일) ① 헤이그 조정기일은 사건의 성격과 당사자의 사정을 고려하여 적절한 방

식으로 진행할 수 있다.

② 제1항에 따른 조정기일은 정보통신망을 이용한 영상회의 등 비대면 방식으로 진행할 수 있다.

③ 헤이그 조정기일은 비공개로 진행한다.

④ 조정위원은 당사자 쌍방의 의견을 균형 있게 청취하고, 당사자가 자율적으로 합의에 이를 수 있도록 지원하여야 한다.

⑤ 조정위원은 당사자에게 특정한 합의안을 강요하거나 법원의 판단을 예단하는 취지의 발언을 하여서는 아니 된다.

제16조(통역인 등 참여) 조정위원은 헤이그 조정절차의 원활한 진행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 통역인, 아동전문가, 상담전문가 또는 그 밖의 전문가를 헤이그 조정절차에 참여하게 할 수 있다.

제17조(아동의 의사 및 복리 고려) ① 조정위원은 헤이그 조정절차를 진행함에 있어 아동의 연령, 성숙도, 생활환경, 안전, 정서적 안정 등 아동의 복리를 고려하여야 한다.

② 조정위원은 필요하다고 인정하는 경우 아동전문가, 상담전문가 또는 그 밖의 전문가의 의견을 참고할 수 있다.

③ 아동의 의견을 확인할 필요가 있는 경우에는 아동에게 부당한 부담을 주지 않는 방식으로 하여야 한다.

제18조(헤이그 조정합의서 작성 및 법률검토) ① 헤이그 조정이 성립한 경우 조정위원은 당사자의 합의사항을 별지 제5호서식의 헤이그 조정합의서에 기재하고 당사자 또는 대리인 및 조정위원의 서명 또는 기명날인을 받아야 한다.

② 헤이그 조정합의서에는 필요한 경우 다음 각 호의 사항을 포함할 수 있다.

1. 아동의 반환 여부, 반환 시기 및 반환 방법
2. 반환 전후의 임시 양육, 면접교섭, 연락 등 아동의 보호에 관한 사항
3. 반환 비용 등 헤이그 조정결과의 이행에 필요한 사항
4. 그 밖에 아동의 복리와 관련된 사항으로서 당사자가 합의한 사항

③ 법무부장관은 필요한 경우 변호사 자격이 있는 사람 또는 법률에 관한 전문지식과 경험이 있는 사람으로 하여금 헤이그 조정합의서의 법률적 쟁점 및 문구의 적정성을 검토하게 할 수 있다.

제19조(헤이그 조정의 종료) ① 헤이그 조정절차는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종료한다.

1. 헤이그 조정이 성립한 경우

2. 당사자 일방 또는 쌍방이 헤이그 조정절차의 종료를 요청한 경우

3. 조정위원이 헤이그 조정 성립 가능성이 없다고 판단한 경우

4. 제14조에 따른 조정기간이 경과한 경우

5. 합의 내용 또는 헤이그 조정절차를 계속하는 것이 법령, 「국제적 아동탈취의 민사적 측면에 관한 협약」의 취지, 헤이그 조정의 목적 또는 아동의 복리에 명백히 반한다고 인정되는 경우

② 조정위원은 헤이그 조정절차가 종료된 경우 별지 제6호서식의 헤이그 조정 결과보고서를 작성하여 법무부장관에게 제출하여야 한다.

③ 헤이그 조정결과보고서에는 헤이그 조정 성립 여부, 헤이그 조정기일, 참석자, 헤이그 조정 종료일, 주요 경과, 헤이그 조정의 결과 및 그 밖에 필요한 사항을 기재할 수 있다.

제4장 법원 통보 및 비밀유지

제20조(법원에 대한 통보) ① 법원에 아동반환심판사건이 계속 중인 경우 법무부장관은 별지 제8호서식의 헤이그 조정절차 개시 통보서 또는 별지 제9호서식의 헤이그 조정절차 종료 통보서에 따라 헤이그 조정절차의 개시 또는 종료 사실을 법원에 통보할 수 있다.

② 제1항에 따른 통보에는 헤이그 조정과정에서 제시된 당사자의 주장, 제안, 양보안 등 헤이그 조정의 실질적인 내용을 포함하여서는 아니 된다.

③ 제2항에도 불구하고 법원이 요청하고 당사자 쌍방이 제출에 동의한 경우에는 필요한 범위에서 헤이그 조정결과 또는 조정합의서 등 관련 자료를 제출할 수 있다.

제21조(비밀유지) ① 조정위원, 조정담당자, 통역인, 전문가 및 그 밖에 헤이그 조정절차에 관여한 사람은 조정절차에서 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

② 헤이그 조정절차에 참여한 당사자, 대리인 및 제1항에 따른 사람은 조정과정에서 알게 된 정보를 당사자 쌍방의 동의 없이 제3자에게 공개하거나 법원, 수사기관 또는 행정기관에 제출 또는 제공하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 법무부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 범위에서 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관(「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관을 말한다)에 관련 정보를 제공할 수 있다.

1. 아동 또는 당사자의 생명·신체에 급박한 위해가 우려되는 경우

2. 법령에 따라 정보 제공 의무가 있는 경우

3. 당사자 쌍방이 명시적으로 동의한 경우

4. 헤이그 조정결과의 이행을 위하여 필요한 최소한의 범위에서 정보를 제공하는 경우

제22조(헤이그 조정사건 관리대장 및 자료의 관리) ① 법무부장관은 헤이그 조정번호, 사건명, 당사자, 아동, 조정위원, 헤이그 조정절차 개시일 및 종료일, 헤이그 조정결과 등 헤이그 조정절차의 관리에 필요한 사항을 조정사건 관리대장에 기록·관리하여야 한다.

② 법무부장관은 헤이그 조정절차와 관련된 신청서, 동의서, 조정합의서, 조정결과보고서, 조정위원 기피신청서 등 자료를 적정하게 관리하여야 한다.

③ 헤이그 조정사건 관리대장 및 조정절차 관련 자료는 해당 사건의 지원업무 수행을 위하여 필요한 범위에서만 이용하여야 한다.

제5장 보칙

제23조(비용 부담 등) ① 헤이그 조정절차에 소요되는 비용은 당사자가 부담하는 것을 원칙으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 법무부장관은 헤이그 조정의 원활한 진행, 당사자의 경제적 사정, 아동의 복리, 사건의 성격 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우 예산의 범위에서 조정위원 수당, 여비, 통역·번역 비용 등 조정절차에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

③ 제2항에 따른 조정위원 수당 등은 사건의 난이도, 조정위원이 수행한 직무의 내용, 헤이그 조정에 소요된 시간, 조정에 관여한 정도, 그 밖의 사정을 고려하여 지급할 수 있다.

제24조(운영) 헤이그 조정절차의 운영에 관한 사항은 법무부 국제법무정책과가 담당한다.

제25조(보칙) 이 지침에서 정하지 아니한 사항은 「국제적 아동탈취의 민사적 측면에 관한 협약」, 「헤이그 국제아동탈취협약 이행에 관한 법률」 및 관계법령에 따른다.

부 칙

이 예규는 공포한 날부터 시행한다.

[별지 서식]

별지 제1호서식 조정위원 위촉장

별지 제2호서식 비밀유지 서약서

별지 제3호서식 헤이그 조정절차 신청서

별지 제4호서식 헤이그 조정절차 참여 동의서 및 안내 확인서

별지 제5호서식 조정합의서

별지 제6호서식 조정결과보고서

별지 제7호서식 조정위원 기피신청서

별지 제8호서식 조정절차 개시 통보서

별지 제9호서식 조정절차 종료 통보서

위 촉 장

[소속]

[직책] [0 0 0]

법무부 헤이그 국제아동탈취협약

조정위원에 위촉함

(기간 : 0000. 0. 0. ~ 0000. 0. 00.)

0000년 0월 0일

법무부장관 0 0 0

비밀유지 서약서

직위 : 헤이그 국제아동탈취협약 조정위원

성명 : ○ ○ ○

위 본인은 법무부 헤이그 국제아동탈취협약 조정위원으로서 직무를 수행함에 있어 다음 각 호의 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원에서 해촉될 뿐 아니라 그 밖에 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 조정절차에서 알게 된 당사자, 아동, 가족관계, 사건내용, 조정 진행상황 및 그 밖의 비밀을 외부에 공개하거나 누설하지 않을 것
2. 조정절차에서 제출·제공받은 문서·자료·전자정보 또는 물건을 조정절차 수행 목적 외의 용도로 이용하지 않을 것
3. 조정과정에서 제시된 당사자의 주장 또는 내용을 쌍방의 동의 없이 또는 법률에 의하지 않고 공개·제공하거나 법원, 수사기관 또는 행정기관에 제출하지 않을 것
4. 조정합의서 작성, 조정결과 보고 등 지침에서 정한 업무 수행에 필요한 범위를 넘어 조정내용을 기록·복사·촬영·전송·보관하거나 제3자에게 제공하지 않을 것
5. 조정위원 임기 종료 후에도 직무 수행 중 취득한 비밀 및 정보에 관한 비밀유지 의무를 계속하여 준수할 것
6. 그 밖에 조정인의 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공의 이익에 반하는 행위, 조정절차의 공정성·중립성·신뢰성을 해치거나 당사자 또는 아동의 이익에 반하는 행위를 하지 않을 것

년 월 일

○ ○ ○ (서명)

■ 헤이그 국제아동탈취협약 조정절차 운영지침[별지 제3호서식]

헤이그 조정절차 신청서

(Request for Hague Mediation)

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.(Do not fill in the shaded fields. Please place a check mark (√) in the applicable box(es) [ ].)

조정번호(Case Number)		접수일(Date of Receipt) 년 월 일(yyyy/mm/dd)	처리기간(Period) 0.00사안에 따라 다름(May differ by case)
대상 아동 (Child)	성 명 (Name)		
	생 년 월 일 (Date of Birth)	년 월 일 (yyyy/mm/dd)	
	성 별 (Sex)	[ ] 남(Male) [ ] 여(Female)	
신청인(Applicant) 당사자(Parent)	성 명 (Name)		
	생 년 월 일 (Date of Birth)	년 월 일 (yyyy/mm/dd)	
	신청인 자격 (Parent)	[ ] 부(Father) [ ] 모(Mother)	
	주소: (Address)	(전화번호 - -) (Telephone Number)	
	전 자 우 편 (Email)		
신청인(Applicant) 변호사 또는 법정대리인	성 명 (Name)		
	당사자와의 관계 (Relationship)	[ ] 변호사(Attorney-at-Law) [ ] 법정대리인(Legal Representative)	
	주소: (Address)	(전화번호 - -) (Telephone Number)	
	전 자 우 편 (Email)		
피신청인 (Respondent)	성 명 (Name)		
	생 년 월 일 (Date of Birth)	년 월 일 (yyyy/mm/dd)	
	주소: (Address)	(전화번호 - -) (Telephone Number)	
	전 자 우 편 (Email)		
진행 중인 관련 재판 (Proceedings in Progress)			
통역 필요 여부 (Interpreter Required)		[ ] 예(Yes) [ ] 아니오(No) 예에 √표를 한 경우 필요 언어: (Required Language)	

본인은 헤이그 국제아동탈취협약 조정절차 운영지침 제10조제1항에 따라 위와 같이 헤이그 조정을 신청합니다.(I hereby request for Hague Mediation pursuant to Article 10(1) of Guidelines for Hague Child Abduction Convention Mediation)

년 월 일(yyyy/mm/dd)

위 신청인(변호사 또는 법정대리인)
(Applicant) (서명 또는 인)
(signature or seal)

법무부장관(Minister of Justice) 귀중(To)

첨부서류 (Documents to Attach)	- 대한민국에서 아동을 탈취 또는 보호 중인 것으로 보이는 자와 신청인 사이에 아동반환에 관한 재판이 진행 중인 경우 이를 확인할 수 있는 문서의 사본 (Copy of documents confirming that proceedings relating to the return of a child are ongoing between the applicant and the person who appears to have abducted or is otherwise retaining the child in the Republic of Korea)

헤이그 조정절차 참여 동의서 및 안내 확인서

조 정 번 호

당 사 자 (아동과의 관계 :)

주 소

연 락 처

변호사 또는 법정대리인 (해당 시)

대 상 아 동 (생년월일 :)

Ⅰ. 조정절차 안내사항

1. 헤이그 조정은 분쟁의 우호적 해결과 아동의 자발적 반환을 돕기 위해 법무부가 지원하는 재판 외 절차로, 조정위원은 특정한 합의안을 강요하지 않습니다.
2. 조정합의는 당사자가 자발적으로 이루는 사적 합의로, 조정위원은 어느 한쪽을 대리하거나 당사자 사이의 권리관계를 확정하지 않습니다.
3. 조정절차는 개시일부터 14일 이내에 마치는 것을 원칙으로 하며, 당사자 쌍방의 동의가 있고 조정절차의 연장이 신속한 반환의 취지에 어긋나지 않는 경우 1회에 한하여 7일까지 연장될 수 있습니다.
4. 조정에 참여하거나 관여한 사람은 조정과정에서 알게 된 정보를 당사자 쌍방의 동의 없이 외부에 공개하거나 법원·수사기관·행정기관에 제출하여서는 아니 됩니다. 다만, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니합니다.
5. 이 조정은 법원의 조정이나 조정전치절차를 대신하지 않으며, 조정의 불성립·종료 사실만으로 법원의 절차나 판단에 영향을 주지 않습니다. 법원에 아동반환심판사건이 진행 중인 경우 법무부가 조정의 개시·종료 사실을 법원에 알릴 수 있으나, 그러한 경우에도 당사자의 주장·제안·양보안 등 조정의 구체적 내용은 알리지 않습니다.
6. 이 조정에서 이루어진 합의는 법원의 재판상 화해·조정조서와 같은 효력을 갖지 않습니다. 다만 당사자는 합의된 내용을 성실히 이행하여야 합니다.

Ⅱ. 서약사항

1. 본인은 조정의 취지에 따라 성실히 참여하겠습니다.
2. 본인은 조정과정에서 아동의 복리가 가장 먼저 고려되어야 함을 이해하고 이에 협력하겠습니다.
3. 본인은 위 안내사항, 특히 합의의 효력과 법원절차와의 관계를 충분히 이해하였으며, 그 효력을 오해하지 않습니다.

위 본인은 헤이그 조정절차에 관한 안내를 받아 그 내용을 충분히 이해하였으며, 위 서약사항을 지킬 것을 서약하고 조정절차 참여에 동의합니다.

20 . . .

위 서약인(당사자) (서명 또는 날인)

변호사 또는 법정대리인(해당 시) (서명 또는 날인)

법 무 부 장 관 귀하

◇ 유 의 사 항 ◇

1. 헤이그 조정은 당사자 쌍방이 이 동의서 및 안내 확인서를 제출한 때 개시되며, 동의서는 당사자별로 각자 작성합니다.
2. 그 밖에 자세한 사항은「헤이그 국제아동탈취협약 조정절차 운영지침」및 관계 법령에 따릅니다.

Consent to Hague Mediation and Acknowledgment of Information

Mediation No.

Party (Relationship to the Child :)

Address

Contact Information

Attorney or Legal Representative (if applicable)

Child (Date of Birth :)

Ⅰ. Information regarding Hague Mediation

1. Hague Mediation (the "Mediation") is an out-of-court procedure supported by the Ministry of Justice to facilitate the amicable resolution of disputes and the voluntary return of children. The mediator does not impose any particular settlement proposal on the parties.
2. Any agreement is a private agreement voluntarily reached by the parties. The mediator does not represent either party and does not determine the parties' legal rights or obligations.
3. In principle, Mediation shall be concluded within fourteen (14) days from the date of commencement. However, where both parties consent and an extension would not be contrary to the objective of ensuring the prompt return of the child, Mediation may be extended once only for a period not exceeding seven (7) additional days.
4. Any person who participates in or is otherwise involved in Mediation shall not, without the consent of both parties, disclose information obtained in the course of Mediation to any third party, nor submit such information to any court, investigative authority, or administrative agency except where required by applicable law or regulation.
5. Mediation does not replace court-annexed mediation or any mandatory pre-litigation mediation. The failure or termination of the Mediation, in itself, shall not affect any court proceedings or judicial determinations. Where proceedings for the return of a child are pending before a court, the Ministry of Justice may notify the court of the commencement or termination of the Mediation. However, even in such cases, the specific contents of the Mediation, including the parties' assertions, proposals, or concessions, shall not be disclosed.
6. Any settlement agreement reached through this Mediation shall not have the same legal effect as a judicial settlement or a court mediation record. However, the parties shall duly and in good faith perform its terms.

Ⅱ. Undertakings

1. I undertake to participate in the Mediation in good faith and in accordance with its purpose.
2. I understand that the best interests of the child must be given primary consideration during the Mediation, and I undertake to cooperate accordingly.
3. I confirm that I fully understand the foregoing information, particularly the legal effect of any agreement reached and its relationship with court proceedings, and that I am under no misunderstanding regarding such effects.

I hereby acknowledge the information provided regarding Hague Mediation and that I have fully understood it.
I hereby undertake to comply with the above undertakings and consent to participate in Hague Mediation.

20 . . .

Pledger(Party) (signature or seal)

Attorney or Legal Representative(if applicable) (signature or seal)

To the Minister of Justice

◇ **Important Notes** ◇

1. Hague Mediation shall commence when both parties submit this Consent to Hague Mediation and Acknowledgment of Information. Each party must complete and submit a separate form.
2. Any matters not provided for herein shall be governed by the 「Guidelines for Hague Child Abduction Convention Mediation」 and other applicable laws and regulations.

조정번호

조정합의서

① 당사자 및 아동

구분	성명	아동과의 관계	주소·연락처
신청인			
변호사 또는 법정대리인		(해당 시)	
피신청인			
변호사 또는 법정대리인		(해당 시)	
대상 아동		생년월일:	

② 조정합의 일시·출석

일시		담당 조정위원	(서명)
신청인 출석	(서명)	피신청인 출석	(서명)

③ 조정합의 대상·범위

④ 합의사항

⑥ 효력에 관한 확인(지침 제18조)

효력 안내	이 조정합의는 당사자의 자발적 의사에 따른 사적 합의로서, 법원의 재판상 화해 또는 조정조서와 동일한 효력을 가지지 아니한다
당사자 확인	당사자는 위 효력에 관한 내용을 조정절차 개시 전에 안내 받아 이를 확인함 신청인 _____ (서명) 피신청인 _____ (서명)

년 월 일

신청인 _____ (서명 또는 날인)

신청인 대리인 _____ (서명 또는 날인)

피신청인 _____ (서명 또는 날인)

피신청인 대리인 _____ (서명 또는 날인)

조정위원(조정장) _____ (서명 또는 날인)

조정위원 _____ (서명 또는 날인)

_____ (서명 또는 날인)

Mediation No.

Mediation Settlement Agreement

① Parties and Child

Item	Name	Relationship	Address· Telephone No.
Applicant			
Attorney or Legal Representative		(if applicable)	
Respondent			
Attorney or Legal Representative		(if applicable)	
Child		Date of Birth:	

② Date·Attendance at Mediation Settlement

Date		Mediator	(signature)
Applicant present	(signature)	Respondent present	(signature)

③ Subject·Scope of Mediation Settlement

④ Terms of Agreement

⑥ Confirmation of Legal Effect(Article 18 of the Guidelines)

Notice on legal effect	This mediation agreement is a private agreement concluded voluntarily by the parties. It does not have the same legal effect as a judicial settlement or a court mediation.
Parties Confirmation	Parties confirmed the legal effect prior to the commencement of Mediation Applicant _____ (signature) Respondent _____ (signature)

. . . (YYYY/MM/DD)

Applicant _____ (signature or seal)

Applicant's representative _____ (signature or seal)

Respondent _____ (signature or seal)

Respondent's representative _____ (signature or seal)

Mediator(Presiding) _____ (signature or seal)

Mediator _____ (signature or seal)

_____ (signature or seal)

조정결과보고서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

조정번호	

조정 성립 여부	여 부	[ ] 성립 [ ] 불성립			
	사 유				
조정 기간	개 시 일	년 월 일	종 료 일	년 월 일	
참석자	당사자	성 명	신청인		
		성 명	피신청인		
	대리인	성 명	신청인측		
		성 명	피신청인측		
	기타	통역인, 아동전문가, 상담전문가 또는 그 밖의 전문가 성명 및 직위 기재			
주요 경과	기일별 내용 상세 작성 ※ 기재란이 부족한 경우에는 별지 사용				
조정 결과	합의 내용 상세 작성 ※ 기재란이 부족한 경우에는 별지 사용				
기타 사항	※ 기재란이 부족한 경우에는 별지 사용				

헤이그 국제아동탈취협약 조정절차 운영지침 제19조제2항에 따라 위와 같이 조정결과보고서를 제출합니다.

년 월 일

조정장 (서명 또는 인)

조정위원 (서명 또는 인)

조정위원 (서명 또는 인)

법무부장관 귀중

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

조정번호

조정위원 기피신청서

① 신청인

성명		당사자 지위	□신청인 □피신청인 □대리인
주소			
전화·휴대전화		전자우편	

② 관련사건

사건번호	

※ 법원에 아동반환심판사건이 계속 중인 경우 기재

③ 기피신청 대상 조정위원

성명		직위	□조정장 □조정위원

④ 신청사유

※ 헤이그 국제아동탈취협약 조정절차 운영지침 제8조 상의 사유를 기재합니다.

⑤ 구체적 사유

※조정의 공정성·중립성을 해할 우려가 있는 등 「공정한 조정을 기대하기 어려운 사정」을 구체적으로 기재합니다.

위와 같은 사유로 □ 신청인 □ 피신청인 □ 대리인 은 위 조정위원에 대한 기피를 「헤이그 국제아동탈취협약 조정절차 운영지침」 제8조 제2항에 따라 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 날인)

법무부장관 귀하

Mediation No.

Request for Recusal of a Mediator

① Applicant

Name		Capacity	☐Applicant ☐Respondent ☐Representative
Address			
Telephone No.		Email	

② Related Proceedings in Progress

Case No.	

※ To be completed where proceedings for a child return are ongoing before a court

③ Mediator subject to recusal request

Name		Position	☐Presiding mediator ☐Mediator

④ Grounds for request

※ Set out the grounds under Article 8 of the Guidelines for Hague Child Abduction Convention Mediation.

⑤ Specific Reasons

※ Set out in detail the circumstances giving rise to concerns that the fairness and impartiality of the mediation may be comprised, or any other circumstances making it difficult to expect fair mediation.

On the basis of the above reasons, ☐ Applicant ☐ Respondent ☐ Representative hereby request for recusal of the above mediator pursuant to Article 8(2) of the Guidelines for Hague Child Abduction Convention Mediation.

Year Month Day

Applicant (signature or seal)

To Minister of Justice

헤이그 국제아동탈취협약 법무부 조정절차개시 통지서

수신: ○○가정법원 ○○재판부 귀중

법무부는 「헤이그 국제아동탈취협약 이행에 관한 법률」 제6조에 따라 국제적 아동탈취 등과 관련된 분쟁의 우호적 해결 및 아동의 자발적 반환을 지원하기 위하여 재판외 조정절차를 운영하고 있습니다.

아래 사건과 관련하여 당사자 쌍방이 조정절차 참여에 동의하여 「헤이그 국제아동탈취협약 조정절차 운영지침」 제11조 제3항에 따라 법무부 조정절차가 개시되었으므로, 같은 지침 제21조 제1항에 따라 담당 재판부에 그 사실을 통지합니다.

※ 헤이그 조정절차는 당사자 쌍방의 동의에 따라 법무부가 운영하는 국제적 아동탈취 등과 관련된 분쟁의 우호적 해결 및 아동의 자발적 반환 지원을 위한 임의절차임

1. 관련 사건

법원 사건번호			
사건명			
원고		피고	

2. 법무부 조정절차 개시 사실

법무부 조정번호	
조정절차 개시일	20○○. ○. ○.
조정기간	20○○. ○. ○.부터 20○○. ○. ○.까지

※ 위 조정기간은 「헤이그 국제아동탈취협약 조정절차 운영지침」 제14조 제2항에 따라 7일의 범위에서 연장될 수 있음

본 통지는 법무부 재판 외 조정절차의 개시 사실을 담당 재판부에 알리기 위한 것이며, 법무부 조정절차는 법원의 조정절차 또는 법령상 조정전치절차를 대체하거나 이에 갈음하는 절차가 아닙니다.

년 월 일

법무부장관

헤이그 국제아동탈취협약 법무부 조정절차 종료통지서

수신: ○○가정법원 ○○재판부 귀중

법무부는 「헤이그 국제아동탈취협약 이행에 관한 법률」 제6조에 따라 국제적 아동탈취 등과 관련된 분쟁의 우호적 해결 및 아동의 자발적 반환을 지원하기 위하여 재판외 조정절차를 운영하고 있습니다.

아래 사건과 관련하여 진행된 법무부 헤이그 국제아동탈취협약 조정절차가 「헤이그 국제아동탈취협약 조정절차 운영지침」 제19조에 따라 종료되었으므로, 같은 지침 제21조 제1항에 따라 귀 재판부에 그 사실을 통지합니다.

※ 헤이그 조정절차는 당사자 쌍방의 동의에 따라 법무부가 운영하는 국제적 아동탈취 등과 관련된 분쟁의 우호적 해결 및 아동의 자발적 반환 지원을 위한 임의절차임

1. 관련 사건

법원 사건번호			
사건명			
원고		피고	

2. 법무부 조정절차 종료 사실

법무부 조정번호	
조정절차 개시일	20○○. ○. ○.
조정절차 종료일	20○○. ○. ○.
조정결과	**☐ 조정 성립 ☐ 조정 불성립**

본 통지는 법무부 재판 외 조정절차의 개시 사실을 담당 재판부에 알리기 위한 것이며, 법무부 조정절차는 법원의 조정절차 또는 법령상 조정전치절차를 대체하거나 이에 갈음하는 절차가 아닙니다.

년 월 일

법무부장관